

특정감사

감사결과보고서

- 직원 성희롱 및 건전한 조직문화 저해 -

2018. 4

한국산업기술시험원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구와 통보사항	2
(1) 직원 성희롱 및 건전한 조직문화 저해 (징계요구)	4
[붙임] 감사결과 처분요구사항 처리요령	12

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 성희롱으로 의심되는 행위에 대해 2018.2.8. 자체 헬프라인 시스템을 통해 익명 신고·접수된 이후 같은 해 3.23 고충처리위원으로부터 추가 사실 내용을 접수 받아 성희롱에 대한 사실 여부를 확인, 조치하기 위하여 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 ○○○○본부 ○○○○센터 A○○ ☆☆☆원을 대상으로 실시하였고, 신고 내용에 명시된 피해자 및 목격자를 대상으로 면담을 실시하였으며, 감사범위는 신고자가 제출한 2014년 ~ 2017.12.까지 일어난 행위에 대해 성희롱 사실 여부에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2017.3.26.(월) ~ 4.06(금)까지 내부감사인 2명과 외부전문가 2명이 고충처리위원으로부터 접수 받은 성희롱 의심 행위 사실 내용을 근거로 조사를 실시하였고, 피해자, 가해자, 참고인 진술을 거친 후 4월13일(금) 감사자문위원회를 거쳐 감사를 마감하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표1]과 같이 ‘직원 성희롱 및 건전한 조직문화 저해 행위’에 대해 신분상 조치 계 1건을 확인하였다.

[표1] 지적사항 총괄

합 계		경고	개선	통보
신분상조치	행정상조치			
1	-	-	-	-

2. 처분요구와 통보사항

가. 명세 : 별첨

감사결과 처분요구사항 및 통보사항

징 계 요 구

제 목 직장 내 성희롱 및 건전한 조직문화 저해

관 련 부 서 ○○○○○센터

(관 련 자) (A○○ ☆☆☆원)

내 용

위 사람은 2013년 1월부터 2018년 4월12일까지 ○○○○본부 ○○○○○센터에서
◇◇◇◇승인 및 △△△△ 외 ★★팀원 관리 업무를 담당하고 있다.

「복무규정」 제11조(품위 유지 의무)에 따르면 직원은 업무의 내외를 불문
하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되고, 「임직원 행동강령」
제28조(성희롱 금지)에 따라 임직원 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을
유발시키는 특정 신체부위 접촉이나 이야기를 하여서는 아니 된다. 또한
「윤리강령」 제11조(임직원 상호 관계)에 따라 상호간에 직장생활에 필요한
기본예의를 지켜야 하며, 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의
괴로움을 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

그런데도 위 징계대상자 A○○ ☆☆☆원은

1) 2014년 서울 구로에 있는 음식점에서 1차 회식 후 2차 노래방에 가게
되었으며, 노래방에서 A○○ ☆☆☆원은 술을 많이 마신 상태에서 동료여
직원 2명이 앉아 있는 자리로 다가와서는 피해자의 의사에 반하여 갑자기
동료여직원 손등에 뽀뽀를 하는 신체적 접촉을 하여 수치심을 느끼게 하였다.
가해자는 당시 행위에 대한 기억은 없다고 진술하나, 피해자 B○○ ☆☆☆원

및 다수의 참고인(목격자)의 진술에 따라 사실로 인정되며, 피해자 B○○ ☆☆☆원이 당황스럽고 불쾌한 감정을 진술한 점 등을 비추어 볼 때 피해자의 의사에 반한 성적 언동이라 할 수 있다.

한편 위 징계대상자 A○○ ☆☆☆원은

2) 2014년 1차 센터 회식을 마치고 2차 회식이 이어져 노래방을 가자며 동료 직원들과 얘기중이었고, 같이 참석했던 동료여직원 C○○ ☆☆☆원은 가지 않겠다는 말을 했으나, 같이 가자고 갑자기 손을 끌고서는 피해자의 의사에 반하여 손등에 뽀뽀를 하는 신체적 접촉을 하여 수치심을 느끼게 하였다. 가해자는 당시 행위에 대한 기억은 없다고 진술하나, 피해자 C○○ ☆☆☆원 및 다수의 참고인(목격자)의 진술에 따라 사실로 인정되며, 피해자의 기분이 안 좋았다는 감정을 진술한 점 등을 비추어 볼 때 피해자의 의사에 반한 성적 언동이라 할 수 있다.

또한, 위 징계대상자 A○○ ☆☆☆원은

3) 2015년 3월 경 ♣♣♣ 후 센터 직원들간 단합을 위해 ▲▲에 위치해 있는 1차 술집에서 술을 많이 마신 후 2차 술집으로 이동하는 과정에서 갑자기 동료 여직원 D○○ ☆☆☆원에게 다가와서는 일정시간 동안 손을 잡는 신체적 접촉을 하여 수치심을 느끼게 하였다. 가해자는 당시 행위에 대한 기억은 없다고 진술하나, 피해자 D○○ ☆☆☆원의 진술에 따라 사실로 인정되며, 피해자는 당시 가해자가 어떠한 성적 의도를 갖고 했다고는 생각하지는 않는다고 진술하였지만 가해자와 친분이 없는 관계에서 손을 잡는 순간 당황스런 느낌을 받았으나 바로 거부할 수 없었다라고 진술한 점 등을 비추어 볼 때 피해자의 의사에 반한 성적 언동이라 할 수 있다.

또한, 위 징계대상자 A○○ ☆☆☆원은

4) 2016년 동료직원들과 회식을 하고 ▲▲에 위치한 노래방에서 술에 취해 함께 참석한 동료여직원 E○○ ☆☆☆원 볼에 뽀뽀를 하는 신체적 접촉을 하였다고 신고한 내용에 대하여 피해자 E○○ ☆☆☆원은 당시 행위에 대해 기억이 없다고 진술하며, 가해자 또한 기억이 없는 상태로 관련 사실을 피해자로부터 직접 전해 들었다는 여러 참고인의 진술 등을 비추어 볼 때 피해자의 피해사실은 없으나 행위 자체에 대해서는 신빙성이 있어 사실로 인정 된다.

또한, 위 징계대상자 A○○ ☆☆☆원은

5) 2017년 ◎◎◎◎ ☆☆☆기관이 참석하는 부안 연찬회에서 술을 마신 후 옆 자리에 앉아 있는 동료여직원 F○○ ☆☆☆원에게 ‘내 첫사랑과 닮았다’ 라는 발언을 하였다고 신고한 내용에 대하여 피해자 F○○ ☆☆☆원은 당시 발언한 내용에 대해 기억이 없다고 진술하며, 가해자 또한 기억이 없는 상태로 당시 행사에 함께 참석한 동료직원 다수가 목격하고 들었다는 참고인의 진술 등을 비추어 볼 때 피해자의 피해사실은 없으나 해당 발언에 대해서는 신빙성이 있어 사실로 인정 된다.

또한, 위 징계대상자 A○○ ☆☆☆원은

6) 2017년 12월 센터 모든 직원이 참석한 2차 맥주집의 회식 자리에서 술을 마신 상태에서 옆에 앉아 있던 동료여직원 E○○ ☆☆☆원 어깨에 기대자 앞에 있던 동료직원이 자리를 옮기라고 하여 피해자 E○○ ☆☆☆원이 자리를 옮기자 웃으면서 일어났다 라는 신고 내용에 대해 피해자는 당시 행위에

대한 기억이 없다고 진술하며, 가해자 또한 기억이 없는 상태로 당시 행위를 목격한 다수의 참고인의 진술 등을 비추어 볼 때 피해자의 피해사실은 없으나 행위 자체에 대해서는 신빙성이 있어 사실로 인정 된다.

이어 위 징계대상자 A○○ ☆☆☆원은

7) 2017년 부서 워크숍에서 센터장 주재하에 여직원이 함께 있는 방에서 회의를 시작하기 전 술을 많이 마신 상태로 동료여직원 G○○ ☆☆☆원 무릎에 머리를 올리고 누워 신체적 접촉을 하였다고 신고한 내용에 대해 피해자 G○○ ☆☆☆원은 퇴사하여 진술을 거부하였고, 가해자는 새롭게 재편된 조직에서 함께 근무하게 되어 친해지기 위해 한 행동이었다고 주장하며 관련 행위에 대해서는 사실을 인정 하였다.

더욱이 위 징계대상자 A○○ ☆☆☆원은 남자동료직원들과 업무를 수행하는 과정에서

1) 2015.3월 ▼▼로 발령나기 전 ▲▲에서의 마지막 회식자리를 갖기 위해 동료직원들을 본인 집으로 초대하여 식사를 하면서 동료직원이 건강상의 이유로 술을 마시지 않고 밥만 먹자 ‘너는 밥만 처먹으로 왔냐’ 라고 하며, 2차 노래방에 가는 도중 가해자가 술을 많이 마신 상태이어서 동료직원이 다음에 가자고 만류하자 ‘꺼져라 너 혼자 가라, 씨◆◆◆’ 라는 불손한 언행을 한 사실

2) 2016.9.23. ★★팀원의 팀웍 향상을 위해 본인의 집인 ●●에서 동료직원들을 위해 개인적으로 마련한 술자리에 팀원들의 전날 과음으로 힘들다는 표현에 비아냥거리 듯 ‘◆까세요’ 라는 불손한 언행을 한 사실

- 3) 2017.2.27. 업무 출장 시 동료직원들과 함께하는 저녁시간에 선배를 제외하고 동료직원끼리 움직이는 모습에 답답하여 ‘니들은 니들 생각만 하나. 배려 없는 놈들이라 잘났다. 새◆◆◆’ 라는 불손한 언행을 한 사실
- 4) 2017.3.2. 센터 워크숍 이후 저녁 술자리에서 같이 있던 동료직원들에게 욕설 하는 것을 본 한 동료직원이 ‘욕하지 말아주십시오’ 라고 하자 자리에서 일어나면서 ‘따라나와 씨◆◆◆! 넌 필요없으니까 나가 씨◆◆◆!’ 라고 하고 센터장에게는 ‘행님은 빠지고 씨◆’ 이라는 불손한 언행을 한 사실
- 5) 2017년 ○○○○ ☆☆☆이 참석하는 부안 연찬회에서 동료직원들이 주차장에서 연회장까지 길을 잘못 찾아 늦어지게 되자, 저녁 술자리에서 ‘대가리셋이 모여서 길 못 찾는게 말이 되냐’ 라는 불손한 언행을 반복한 사실에 대해서 가해자는 사실을 인정하면서 1), 2), 3), 4), 5)의 언행은 팀장으로서 후배직원들을 성장시키기 위한 코칭, 지도 등을 끊임없이 하는 과정에서 발생한 사안들이며 팀웍을 해치는 행위들에 대해서는 묵과할 수 없어 일어난 언행이라고 주장 한다.

위와 같이 징계대상자 A○○ ☆☆☆원

위 본문 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7)과 같은 부적절한 신체접촉, 남자동료직원들과의 업무수행과정에서 발생한 1), 2), 3), 4), 5)와 같은 불손한 언행이 상급자의 지위에 따라 동료여직원에게 성적 수치심을 느끼도록 하여 직원 상호간에 존중하고 신뢰할 수 있는 분위기를 저해했을 뿐 아니라 불손한 언행을 함으로써 시험원 직원으로서의 품위를 실추한 사실이 있다.

징계요구 양정 2015년도 발생한 육체적 성희롱 사건은 피해자가 어떠한 성적 의도를 갖고 하였다고는 생각하지 않는다고 진술하면서도 피해사실을 진술하였고, 2016년 및 2017년도에 발생한 육체적 및 언어적 성희롱 사건은 상대적 피해자가 피해의식으로 접근하고 있지 않아 관련 행위에 대한 기억이 없는 사안이며 다만, 음주와 관련된 행위가 여러차례 발생한 사실이 인정되고, 2014년도에 발생한 육체적 성희롱 사건은 사건이 접수된 2018.3.23. 기준으로 징계세칙 제27조(징계사유의 시효)에 따라 징계사유의 시효(3년)가 완성된 점을 종합해 볼 때, 여러차례에 걸쳐 부적절한 신체접촉들이 이루어져 온 점, 또한 남자동료직원들에게 행한 불손한 언행을 한 사실은 「복무규정」 제11조(품위 유지 의무), 「임직원 행동강령」 제28조(성희롱 금지), 「윤리강령」 제11조(임직원 상호 관계)를 위반하여 조직 내 질서를 훼손하고 직원으로서의 품위를 손상케 하는 등 건전한 조직문화를 저해한 행위로 「인사규정」 제21조의 징계사유에 해당된다.

위 행위는 다수의 직원이 목격한 사안으로 부적절한 신체접촉 및 언행에 대해서는 사실로 인정 되나, 대부분이 피해자가 기억이 없는 등 피해사실을 확인 할 수가 없었던 점, 원내 조직의 발전과 후배들의 성장을 위한 목적으로 이루어 졌다고 하는 불손한 언행 등을 종합해 보면 비위의 정도는 약하나 여러차례의 부적절한 신체접촉과 불손한 언행의 방법이 적절치 못해 정당화 될 수 없으며 조직 내부의

결속력을 저해했을 뿐만 아니라 음주와 관련된 행위로 반복 가능성이 있어
과실의 정도는 중하다고 판단한다.

조치할 사항

- ① 인사부서의 장은 「징계세칙」 제5조의 규정, [별표1] 징계 기준 ‘품위
유지의무 위반’ 다. 성희롱·성추행 의거 징계처분(감봉) 하시기 바랍니다.
(징계요구)

[별첨] 관련규정

1. 복무규정(2017.4.25.)

제11조(품위 유지 의무) 직원은 업무 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.

2. 임직원 행동강령(2017.10.16.)

제28조(성희롱 금지) 임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위
2. 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위
3. 상대방의 외모에 대해 성적인 비유나 평가를 하는 행위
4. 음란한 사진이나 그림 등을 게시하거나 보여주는 행위
5. 회식자리 등에서 술시중이나 춤을 강요하는 행위
6. 기타 사회통념상 성적 수치심을 유발하는 행위

3. 윤리강령(2012.10.31.)

제11조(임직원 상호 관계) ① 임직원은 상호간에 직장생활에 필요한 기본예의를 지켜야 하며 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 등의 괴로움을 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

[붙임]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.

- 변상명령은 3개월 이내 조치
- 문책 사항은 1개월 이내 조치
- 경고, 주의 사항은 10일 이내 조치
- 시정요구사항은 1개월 이내, 개선, 권고, 통보사항은 2개월 이내 조치

2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.

- 처분요구사항에 대해서는 제1항의 조치기한에 따라 이행을 완료하고 그 결과를 완료 후 15일 이내에 감사부에 통보하여야 함(내부감사규정 제24조 제1항 참조)

3. 이의 신청 및 적극행정 면책 신청

- 내부감사규정 제24조(감사결과 조치) 제1항 및 제24조의 2(적극행정면책 제도)에 따라 감사결과에 따른 이의가 있을 경우, 적극행정 면책 신청 사유가 있을 경우 그 이유를 명백히 하여 관계 증빙서류 등을 첨부하여 조치요구를 받은 날로부터 15일 이내에 신청할 수 있음

[별지1 이의신청서, 별지2 적극행정면책신청서]

4. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고 그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행 여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려 드립니다.

[별지1] 감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청서

감사결과 처분요구사항에 대한 이의 신청서

처분요구일자		처분요구종류	
제 목			
처분요구요지			
이의신청사유			
첨부 : 관계증빙서류 사본 ○○매 끝 . ○○○○년 ○○월 ○○일 이의신청자 ○ ○ ○ (인) 감 사 귀 하			

[별지2] 적극행정 면책 신청서

적극행정 면책 신청서

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리의 공공의 이익 여부		
2. 업무의 적극적 처리 여부		
3. 업무처리 결과 발생 여부		
4. 고의나 중대한 과실 존재 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것		
다. 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것		
라. 결재권자의 결재를 거쳤을 것		
5. 기 타		

「공공감사에 관한 법률」 제23조의2, 같은 법 시행령 제13조의3 및 제13조의4, 내부감사규정 제24조의2에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 소속 직책(직급) 성명

감 사 귀 하